Temática: Impacto para el GCABA del Fallo de la Suprema Corte de la Nación, que pone fin a su intervención en la Causa Mendoza

- Autores: Alfaro Vanesa, Artieda Laura, Comerci Tzano Micaela.
- Tutor operativo: Solda Santiago.

- Código de grupo: PEP- GRUPO 2025-MJU-AR-20
- Tipología de proyecto: Investigación y elaboración de publicaciones
- Fecha de entrega: 15/12/2025
- Número de entrega: Etapa 5

ÍNDICE

1. Introducción: evolución histórica y situación actual 4

2. Historia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 5

3. Gobernanza de la Cuenca Matanza-Riachuelo a partir de la Causa Mendoza 6

3.1 Rol de ACUMAR 7

4. Actores principales 7

5. Marco teórico 9

5.1 Glosario conceptual 9

5.2 Enfoques teóricos que sustentan el problema de investigación …….....10

5.2.1 Sustentabilidad urbana e integración socioambiental 10

5.2.2 Derecho a la ciudad y justicia espacial 11

5.2.3 Lineamientos estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires ..11

6. Marco metodológico 12

7. Línea de base y antecedentes 13

7.1 Sistema de Indicadores de ACUMAR 13

7.2 Las mandas judiciales del fallo Mendoza 14

7.3 Grado de cumplimiento de las mandas 14

8. Desarrollo (resultados) 17

9. Recomendaciones: escenarios futuros posibles 21

9.1 Escenario optimista 21

9.2 Escenario de continuidad 22

9.3 Escenario crítico 22

10. Conclusiones 24

11. Bibliografía 26

12. Anexos 28

Resumen

Palabras clave: gobernanza; cuenca matanza riachuelo; políticas públicas; gestión ambiental; Acumar; fallo Mendoza; planificación estratégica.

Este trabajo analiza la transición institucional en la Gobernanza de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR) tras la salida de la Corte Suprema de su rol de supervisión directa, con especial foco en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). A partir de un enfoque cualitativo basado en análisis documental, revisión bibliográfica y entrevistas a actores clave, se evaluaron los avances y desafíos en la gobernanza de la Cuenca.

El estudio reconstruye la evolución histórica de la contaminación de la cuenca, el rol central del fallo de 2008 y las transformaciones que introdujo la judicialización del saneamiento. Asimismo, describe el funcionamiento actual de ACUMAR, la articulación entre jurisdicciones y el grado de cumplimiento de las mandas judiciales vinculadas al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Se analizan los avances en infraestructura hídrica, control industrial, limpieza de márgenes, soluciones habitacionales y transparencia institucional, así como las limitaciones derivadas de la fragmentación política y las restricciones presupuestarias recientes.

A partir de un análisis prospectivo, se plantean tres escenarios futuros -optimista, de continuidad y crítico- para la gestión de la cuenca en la etapa post-Corte. En ellos se identifican riesgos, oportunidades y posibles líneas de acción para fortalecer la gobernanza metropolitana. El trabajo concluye que el retiro del máximo tribunal constituye un punto de inflexión que exige consolidar mecanismos autónomos de planificación, control, financiamiento y cooperación interjurisdiccional, en los cuales el GCBA desempeña un rol estratégico para garantizar la sostenibilidad del proceso de saneamiento.

1. Introducción (evolución historia y situación actual):

La Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) ha sido históricamente una de las áreas más contaminadas de Argentina. Desde los inicios de la época colonial fue una vía fluvial clave para el transporte, el comercio y el abastecimiento de agua. Su importancia estratégica lo convirtió en un punto de asentamiento y desarrollo económico desde el siglo XVII. La instalación de mataderos en las cercanías del Riachuelo fue una de las principales fuentes tempranas de contaminación. Estos establecimientos arrojaban directamente al agua los restos animales -sangre, vísceras y grasas- sin tratamiento alguno.

De manera similar, las primeras curtiembres, que empleaban métodos artesanales de curtido, descartaban líquidos residuales con taninos y otras sustancias orgánicas al cauce del río. A esto se sumaban los usos domésticos de las poblaciones ribereñas, que utilizaban el Riachuelo como desagüe de residuos, dado que no existían sistemas de saneamiento ni recolección organizada de basura.

Con el crecimiento urbano de Buenos Aires durante el siglo XIX y el proceso de consolidación del modelo agroexportador, el Riachuelo adquirió una nueva centralidad como soporte de actividades productivas, particularmente en la zona sur de la ciudad. La expansión de la industria saladeril, las curtiembres, los hornos de ladrillo y otras manufacturas intensivas en recursos naturales profundizó el deterioro ambiental del río. Esta etapa marca el pasaje desde una contaminación de baja escala -propia del período colonial- hacia una degradación sistemática y estructural.

En este período también se consolidó la ocupación informal de las márgenes del Riachuelo por parte de poblaciones trabajadoras, muchas veces en condiciones de precariedad habitacional y sin acceso a servicios básicos. El vínculo entre desigualdad social y degradación ambiental comenzaba así a delinearse como una característica estructural del territorio.

Esta acumulación histórica de usos extractivos, contaminación no regulada y abandono institucional constituyó el punto de partida de los graves problemas socioambientales que caracterizarían al Riachuelo en el siglo XX y que aún persisten en la actualidad.

En el trabajo *"Inclusión y tensiones en la cuenca Matanza-Riachuelo: dilemas de la integración socio-espacial en Buenos Aires"* de Arq. Margarita Gutman y otros autores; publicado por el Observatorio Latinoamericano (OLA) de The New School en 2021, resume esta problemática histórica del sitio.

"No son nuevos los problemas en torno al Riachuelo: tienen ya en Buenos Aires una historia bicentenaria. Surgidos primero debido a la contaminación producida por la industria saladeril y luego la frigorífica, se acrecentaron con la localización a mediados del siglo XX de fábricas metalúrgicas, curtiembres y químicas, entre otras, que lo utilizaron para volcar

sus desechos. Se agregaron asimismo otros factores contaminantes, como la falta de drenaje cloacal y la acumulación de basurales a cielo abierto. Estos terrenos bajos, inundables, contaminados y de escaso valor inmobiliario se fueron ocupando con población de escasos recursos y en muchos casos en situaciones de extrema vulnerabilidad" (p.12).

La CMR ha enfrentado múltiples desafíos socioambientales, incluidos altos niveles de contaminación hídrica, déficit en servicios básicos y condiciones habitacionales precarias. La intervención estatal ha sido insuficiente, lo que derivó en la judicialización del saneamiento con el fallo de la Corte Suprema en la causa Mendoza en 2008.

2. Historia del fallo de la Corte:

A lo largo del siglo XX, se acumularon intentos fallidos de saneamiento, tanto desde la Nación como desde el entonces Municipio de Buenos Aires y luego la Ciudad Autónoma. Por ejemplo, en 1995 se firmó un convenio entre Nación y Provincia de Buenos Aires para sanear la cuenca, pero nunca se ejecutó plenamente. En el trabajo: "Conflicto social, ambientalización y crisis política: judicialización en la cuenca Matanza-Riachuelo, Argentina", escrito por Andrés Scharager y publicado en la revista Economía, Sociedad y Territorio en 2020 contextualiza la situación durante la década previa al fallo de la Corte.

"En 1993, la secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la nación, María Julia Alsogaray, anunció un plan para sanear la cuenca del río en mil días; aseguró que al cabo de ese plazo estaría "descontaminado" y sería posible "tirarse a nadar" allí. (...) Pero hacía 2002, los 250 millones de dólares que había otorgado el Banco Interamericano de Desarrollo para estos fines habían sido reasignados para el financiamiento de planes sociales y cuestionados servicios de consultoría (Clarín, 2006; Maciel y Groisman, 2003). El "plan de los mil días" no tardó en convertirse en uno de los mayores ejemplos del incumplimiento y el abandono del Riachuelo, mientras que Alsogaray se volvería un ícono de la malversación de fondos y los escándalos políticos de la época." (p.3).

A partir de la década de 1990, organizaciones sociales y vecinos de la cuenca baja comenzaron a denunciar la contaminación del Riachuelo como una violación de derechos fundamentales, visibilizando su impacto en la salud, la vivienda y el ambiente. Estas demandas encontraron eco en el ámbito judicial a través de una acción colectiva de amparo iniciada en 2004. De este modo, la causa Mendoza constituye un hito en la jurisprudencia ambiental argentina.

En la misma, un grupo de vecinos afectados por la contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo demandó al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas por los daños ambientales y a la salud ocasionados por décadas de contaminación industrial y urbana. Este caso presentó una problemática compleja, ya que la cuenca abarca jurisdicciones múltiples y enfrenta desafíos históricos vinculados a la urbanización descontrolada, el vertido de residuos tóxicos y la falta de infraestructura adecuada (Corte Suprema de Justicia de la Nación CSJN, 2008).

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) fue creada en el año 2006 mediante la Ley 26168, sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada el 15 de diciembre de ese mismo año. Se crea con la finalidad de dotar de una institucionalidad específica a la gestión integral de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR).

Su conformación incluye representantes del Gobierno Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo un esquema de gobernanza compartida entre los tres niveles de Estado. La creación de ACUMAR antecede al fallo de la Corte Suprema de 2008, pero es reconocida y fortalecida en dicho fallo, que le asigna el rol de autoridad de implementación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).

En su fallo de 2008, la Corte Suprema reconoció que la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo constituía un daño ambiental colectivo que afectaba derechos constitucionales, como el derecho a un ambiente sano, la salud y la vida digna. Para abordar este problema, la Corte ordenó la implementación de un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), con objetivos claros: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en sus componentes esenciales (agua, aire y suelos) y prevenir futuros daños ambientales (CSJN, 2008).

Asimismo, la Corte designó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) como el ente encargado de coordinar las acciones necesarias para cumplir estos objetivos. Este organismo interjurisdiccional está conformado por la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, la Corte impuso un régimen de supervisión judicial, solicitando informes periódicos sobre el progreso de las medidas adoptadas y manteniendo un rol activo en el seguimiento del caso (Fundación Ambiente y Recursos Naturales [FARN], 2024).

El fallo representó un acontecimiento importante ya que inaugura una etapa de judicialización activa de la política ambiental, en la que el Poder Judicial asume un rol de garante frente a la inacción estatal. Sentando así un precedente para futuras intervenciones judiciales en problemáticas similares. No obstante, la implementación del PISA ha enfrentado múltiples desafíos, incluyendo la falta de coordinación interinstitucional, recortes presupuestarios y demoras en las obras de saneamiento, lo que ha dificultado el cumplimiento efectivo de los objetivos establecidos en 2008 (CELS, 2024).

3. Gobernanza de la Cuenca a partir de la Causa Mendoza

La gobernanza de la cuenca, tal como fue diseñada a partir del fallo, se fundamenta en la articulación entre los distintos niveles de gobierno involucrados: el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta estructura busca superar las dificultades históricas relacionadas con la superposición de competencias y la falta de coordinación en un territorio caracterizado por su alta complejidad ambiental, social y económica (ACUMAR, 2023).

ACUMAR fue creada en 2006 como ente interjurisdiccional con competencia en toda la Cuenca Matanza Riachuelo, con el objetivo de coordinar y ejecutar políticas de saneamiento ambiental, inclusión social, control industrial y ordenamiento territorial. Su conformación incluye representantes del Gobierno Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo un esquema de gobernanza compartida entre los tres niveles de Estado. La creación de ACUMAR antecede al fallo de la Corte Suprema de 2008, pero es reconocida y fortalecida en dicho fallo, que le asigna el rol de autoridad de implementación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).

3.1. Entre las principales funciones de ACUMAR se encuentran:

- **Coordinación interinstitucional**: Promover la colaboración entre las tres jurisdicciones para evitar duplicación de esfuerzos y garantizar una respuesta integrada.

- **Monitoreo ambiental**: Supervisar los niveles de contaminación en agua, suelo y aire para medir el impacto de las acciones emprendidas.

- **Fiscalización de actividades**: Controlar a las industrias y emprendimientos ubicados en la cuenca para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales.

- **Gestión social**: Implementar programas de relocalización y mejora habitacional en barrios vulnerables (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022).

El órgano de gobierno de ACUMAR es su Consejo Directivo, conformado por representantes de cada una de las jurisdicciones involucradas. Además, cuenta con comisiones técnicas encargadas de abordar problemas específicos, como la gestión de residuos, la remediación del agua y la planificación urbana. Esta estructura técnica y política permite un abordaje integral y estratégico de las problemáticas de la cuenca.

Durante más de una década, la Corte Suprema mantuvo un rol activo en la supervisión de las acciones llevadas a cabo por ACUMAR. Esta supervisión incluyó la recepción de informes periódicos y audiencias públicas para evaluar el cumplimiento de las metas del PISA, que se desarrollará más adelante.

4. Actores principales

Es necesario identificar a los actores institucionales, sociales y técnicos, así como los dispositivos de gestión, regulación y control que permitan garantizar una intervención coordinada y efectiva, en línea con los compromisos establecidos en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) bajo la coordinación de ACUMAR. De esta manera, entender la participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco interjurisdiccional de ACUMAR.

Gobierno Nacional: El gobierno nacional tiene un papel central en la regulación y

supervisión de las políticas ambientales en la Cuenca Matanza-Riachuelo, coordinando proyectos de saneamiento a gran escala, financiando obras de infraestructura y estableciendo normativas para el tratamiento de residuos y aguas residuales. Sin embargo, cabe destacar que por un tema fiscal no está llevando a cabo estas tareas de manera efectiva, lo que constituye una situación crítica que requiere una intervención urgente.

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una responsabilidad relevante en la gestión de los problemas ambientales y sanitarios en la porción de la Cuenca Matanza-Riachuelo que atraviesa su territorio. A través de diferentes organismos -como la Subsecretaría de Ambiente, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y el Ministerio de Infraestructura-, el GCBA implementa políticas públicas de saneamiento ambiental, obras de infraestructura, urbanización de asentamientos, gestión de residuos urbanos y control de la contaminación del agua y del aire.

Gobernaciones Provinciales: La Provincia de Buenos Aires es la que alberga la mayor parte de la cuenca y, por tanto, su papel es fundamental. A través de sus Ministerios de Infraestructura y de Producción, las autoridades provinciales tienen la responsabilidad de coordinar con los municipios afectados, ejecutar proyectos de saneamiento, gestionar los residuos industriales y fortalecer la infraestructura de servicios en los municipios ribereños. La comisión provincial de medio ambiente también juegan un papel importante en la elaboración de políticas específicas para la cuenca.

Municipios: Los municipios situados a lo largo de la cuenca, como Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y La Matanza entre otros municipios que integran la cuenca son otros actores en la gestión local de Urbanización, infraestructura, temas ambientales. La responsabilidad de implementar las políticas de saneamiento, gestionar los servicios públicos y coordinar con los organismos nacionales y provinciales recae sobre ellos. Cada municipio debe también implementar medidas para el tratamiento de residuos, fomentar la educación ambiental en sus comunidades y abordar problemas transversales como la expansión urbana y la adecuación de la infraestructura.

ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo): Coordina el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y está integrado por Nación, Provincia de Buenos Aires y CABA. Fue creada en 2006 por la Ley Nacional 26.168, como respuesta a la Causa Mendoza, una demanda por la contaminación en la cuenca. Actualmente, ACUMAR enfrenta actualmente reducción operativa, presupuestaria y de personal, lo que representa otro desafío que CABA debe evaluar en cuanto a sus consideraciones.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación: constituyó un actor central al judicializar el saneamiento en el caso *Mendoza*. Su retiro de la supervisión directa implica un cambio en el escenario institucional.

Juzgados intervinientes:

1. Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón.

2. Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

3. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12 de CABA.

Defensoría del Pueblo: Desempeña un papel fundamental como actor institucional en la defensa de los derechos colectivos y el control ciudadano. Uno de los aportes más relevantes de la Defensoría fue la creación del Cuerpo Colegiado, un espacio participativo integrado por organizaciones no gubernamentales. DD responsabilidad: la de consensuar y la de incidir en la ejecución de políticas públicas ambientales en la Cuenca Matanza-Riachuelo.

Cuerpo Colegiado: En la sentencia de la Causa Mendoza la Corte Suprema de Justicia de la Nación el Máximo Tribunal encomendó al Defensor del Pueblo de la Nación y a cinco Organizaciones de la Sociedad Civil la conformación de un Cuerpo Colegiado para el control del Plan de Saneamiento y de las obligaciones y fallos establecidos en la sentencia. Estas son convocadas periódicamente por la Comisión de Participación Social: Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Greenpeace Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asociación Vecinos de La Boca, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.

Vecinos y Comunidades Afectadas: Finalmente, los habitantes de los municipios afectados por la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo son actores cruciales. La participación de estas comunidades en las decisiones políticas y en las acciones de saneamiento es clave para asegurar que las políticas públicas respondan a sus necesidades reales.

5. Desarrollo del Marco Teórico

5.1 Glosario conceptual

Con el objetivo de garantizar la claridad conceptual de la investigación, se definen a continuación los principales términos utilizados a lo largo del trabajo:

- Gobernanza interjurisdiccional: modelo de gestión que involucra la coordinación entre distintos niveles de gobierno -nacional, provincial y local-para abordar problemáticas comunes, como el saneamiento ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR).

- Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA): instrumento central de intervención en la CMR, que establece objetivos estratégicos y líneas de acción orientadas a reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas.

- Saneamiento ambiental: conjunto de acciones orientadas a la mejora de la calidad del agua, el aire y el suelo, mediante la eliminación de fuentes de contaminación y la restauración de ecosistemas degradados.

- Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR): organismo interjurisdiccional creado para coordinar y supervisar el cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.

- Justicia territorial: principio que procura garantizar un acceso equitativo a los recursos y servicios urbanos, con especial atención a las comunidades en situación de mayor vulnerabilidad socioambiental.

5.2 Enfoques teóricos que sustentan el problema de investigación

La intervención del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) en la Cuenca Matanza-Riachuelo se sustenta en diversos enfoques teóricos vinculados al urbanismo, la problemática ambiental y la justicia social. Estos marcos conceptuales permiten comprender el saneamiento y el ordenamiento territorial no solo como procesos técnicos, sino como transformaciones integrales del espacio urbano.

A continuación, se presentan los principales enfoques teóricos que fundamentan el problema de investigación:

5.2.1 Sustentabilidad urbana e integración socioambiental

El Plan Urbano Ambiental (PUA), aprobado por la Ley N.º 2930, establece principios de desarrollo sustentable, equidad territorial y preservación ambiental. Desde esta perspectiva, el ordenamiento urbano debe garantizar la inclusión social, el acceso equitativo a los servicios urbanos y la recuperación de áreas degradadas como parte de una estrategia integral.

La sustentabilidad urbana se concibe como la articulación entre las dimensiones ecológica, social y económica del territorio, promoviendo un crecimiento equilibrado, la mejora de la calidad de vida y la reducción de las desigualdades. Este enfoque legitima la intervención del GCBA como parte de una política pública obligatoria orientada a garantizar el derecho a un ambiente sano y a una ciudad integrada.

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2008). *Plan Urbano Ambiental*. Ley N.º 2930.

“ Art.9- Espacios públicos (…)c) Maximizar la accesibilidad y la posibilidad de uso recreativo de las riberas y los cursos de agua que rodean la ciudad, a través de las siguientes acciones:

1. Garantizar la accesibilidad peatonal, por bicicleta y por transporte público a los frentes costeros.

2. Asegurar la reforestación con especies autóctonas.

3. Maximizar su aprovechamiento y riqueza paisajística, incorporando equipamiento.

4. Destinar a uso público los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas.

5. Con respecto al Riachuelo:

   a) Promover la concreción de su saneamiento y de un mayor número de cruces.

> b) Promover la construcción de los colectores costeros previstos en el Plan Hidráulico. Conformar el Corredor Verde Sur (…) otorgando máxima vinculación con los espacios costeros del Riachuelo" (pp. 40–41).

Asimismo, el PUA describe a la zona sur de la Ciudad resaltando no solo sus problemáticas estructurales, sino también una serie de potencialidades urbanas, entre ellas la disponibilidad de suelo vacante, su menor costo relativo y la posibilidad de promover procesos de integración urbana y ambiental en áreas históricamente postergadas.

5.2.2 Derecho a la ciudad y justicia espacial

Desde el urbanismo crítico (Lefebvre, 1968; Harvey, 2012), el derecho a la ciudad plantea que todos los habitantes deben tener acceso equitativo al espacio urbano, la infraestructura y los beneficios colectivos que produce la vida en la ciudad. En este marco, la noción de justicia espacial propone intervenir de manera prioritaria en territorios históricamente marginados, como la cuenca baja del Riachuelo, con el objetivo de revertir desigualdades tanto materiales como simbólicas.

Este enfoque justifica la implementación de políticas de integración urbana, relocalización habitacional digna, provisión de servicios básicos y generación de espacio público de calidad en la Cuenca Matanza-Riachuelo, entendidas como parte de una estrategia de reparación histórica y de ampliación de derechos colectivos para las poblaciones afectadas.

5.2.3 Lineamientos estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires

Entre los años 2005 y 2007, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, el Estado Nacional y los municipios del área metropolitana trabajaron de manera conjunta en la elaboración de los Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este documento constituyó un hito en la planificación metropolitana integrada, al reconocer que problemáticas como la fragmentación territorial, la desigualdad en el acceso a servicios urbanos, la degradación ambiental y los déficits de gobernanza no podían ser abordadas de manera aislada por cada jurisdicción. En este marco, la Cuenca Matanza-Riachuelo fue identificada como un territorio prioritario de intervención estatal, tanto por su nivel de deterioro ambiental como por la alta concentración de población en situación de vulnerabilidad socioambiental.

Los lineamientos propusieron una visión de largo plazo basada en cinco ejes estratégicos —gobernanza, conectividad, infraestructura, ambiente y equidad— y destacaron la necesidad de fortalecer organismos interjurisdiccionales como ACUMAR para la gestión de problemáticas comunes. En este sentido, el rol del GCBA se justifica como actor clave en la implementación

de políticas de saneamiento, ordenamiento territorial e integración socioambiental en el ámbito metropolitano.

Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), con apoyo del BID. Este documento representó un hito en la planificación metropolitana integrada, al reconocer que los problemas de gobernabilidad territorial, fragmentación urbana, inequidad en el acceso a servicios y deterioro ambiental no podían abordarse de manera aislada por cada jurisdicción.

Los lineamientos establecieron una visión común de largo plazo, proponiendo políticas transversales organizadas en cinco ejes estratégicos: gobernanza, conectividad, infraestructura, ambiente y equidad. Su enfoque buscó superar el modelo de "ciudad extendida y segregada" mediante la promoción de una ciudad policéntrica, conectada y ambientalmente equilibrada, con especial atención a las áreas más degradadas del territorio metropolitano, como las cuencas hídricas.

En este marco, la Cuenca Matanza-Riachuelo fue reconocida explícitamente como una de las zonas prioritarias para la intervención estatal, tanto por su elevado nivel de deterioro ambiental como por la alta densidad de población en situación de vulnerabilidad socioambiental. El programa de remediación de pasivos ambientales —uno de los doce programas operativos del plan— contempló acciones específicas sobre suelos contaminados, residuos industriales y relocalización de población asentada en áreas de riesgo.

El documento también subrayó la necesidad de contar con instituciones interjurisdiccionales sólidas, como ACUMAR, para enfrentar problemáticas comunes que exceden los límites administrativos tradicionales. En este sentido, se justifica el rol del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como actor clave en la implementación de políticas de saneamiento, tanto en el plano físico como en el social y normativo, dentro de una estrategia de gobernanza metropolitana integrada.

6. Marco Metodológico

El presente estudio se enmarca en un enfoque cualitativo, que integra herramientas de análisis territorial y análisis documental. El análisis prospectivo constituye el eje metodológico central, en tanto se lo concibe como un recurso orientado a la exploración de futuros posibles y al diseño de políticas públicas adaptativas (Godet, 2007).

En este marco, el objeto de estudio se focaliza en la gestión pública vinculada al saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR), con especial atención al rol desempeñado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determinó el cese de su intervención directa en la Causa Mendoza (CSJN, 2008). Para ello, se emplean datos secundarios y entrevistas a actores clave.

En consecuencia, el análisis de escenarios no se configura como un ejercicio predictivo, sino

como una herramienta que permite explorar alternativas plausibles a partir de variables políticas, económicas, ambientales y sociales, con el objetivo de delinear estrategias institucionales más sólidas frente a contextos de incertidumbre.

7. Línea de base y antecedentes

A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Causa Mendoza (2008), se consolidó un marco institucional y jurídico orientado a garantizar el cumplimiento de los derechos a un ambiente sano, a la salud y a una vivienda adecuada. En este contexto, la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) implicó la conformación de un organismo interjurisdiccional con competencias técnicas, de control y de planificación territorial, destinado a la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).

En la etapa posterior a la judicialización del caso, el monitoreo sistemático de las políticas implementadas adquirió una relevancia central como herramienta de gestión pública y de rendición de cuentas. En este marco, el desarrollo del Sistema de Indicadores de ACUMAR se consolidó como un instrumento clave para el seguimiento del cumplimiento de las mandas judiciales, la evaluación de políticas públicas y la construcción de escenarios futuros de intervención estatal.

El presente apartado analiza el modelo conceptual de dicho sistema, sus principales ejes temáticos y el grado de cumplimiento de las mandas judiciales, con especial atención a la articulación entre las dimensiones institucionales, ambientales y sociales del proceso de saneamiento, así como al rol de ACUMAR en la nueva etapa de autonomía posterior al retiro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del monitoreo directo de la causa, dispuesto en 2024.

7.1 Sistema de Indicadores de ACUMAR

El modelo conceptual del Sistema de Indicadores de ACUMAR se basa en un enfoque integral y participativo orientado a monitorear el cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) en la Cuenca Matanza-Riachuelo, originalmente impulsado por la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2008.

En su etapa inicial, el sistema adoptó el modelo socioecológico propuesto por la CEPAL, que consideraba de manera diferenciada los subsistemas social, económico, institucional y ambiental. Sin embargo, con el objetivo de fortalecer la medición del impacto en derechos humanos y avanzar en el cumplimiento efectivo de las mandas judiciales, ACUMAR incorporó posteriormente el enfoque DESCA, que abarca los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, poniendo el acento en derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud, la vivienda y la información pública.

Actualmente, el sistema organiza sus indicadores en catorce Líneas de Acción, vinculadas a las acciones previstas en el fallo judicial, al PISA, a los derechos humanos involucrados y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, busca dar respuesta a las tareas de

monitoreo de los progresos en la realización de derechos y en el cumplimiento de las mandas judiciales, integrando distintas perspectivas y promoviendo la participación ciudadana como mecanismo para fortalecer la transparencia y la gestión de la recuperación ambiental y social de la cuenca (ACUMAR, 2023).

7.2 Las mandas judiciales del fallo Mendoza

Las mandas judiciales emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo dictado en 2008 establecieron objetivos y acciones específicas para el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, vinculadas al derecho a un ambiente sano, a la salud y a una vida digna. Dichas mandas se estructuraron en torno a distintos ejes de intervención que luego fueron incorporados al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).

Cabe aclarar que la resolución dictada por la Corte Suprema el 9 de abril de 2024 no introduce nuevas mandas, sino que ratifica los objetivos y obligaciones fijados en el fallo de 2008, al tiempo que dispone el cese de la supervisión judicial directa, trasladando la responsabilidad principal de seguimiento y ejecución a los organismos administrativos competentes.

En este marco, la Corte estableció originalmente las siguientes mandas, solicitando que ACUMAR adecue sus informes conforme a esta clasificación:

1. Adopción de un sistema de medición.
2. Información pública.
3. Contaminación de origen industrial.
4. Saneamiento de basurales.
5. Limpieza de márgenes de ríos.
6. Expansión de la red de agua potable.
7. Desagües pluviales.
8. Saneamiento cloacal.
9. Plan sanitario de emergencia.

7.3 Grado de cumplimiento de las Mandas

Manda 1: Objetivos:

Implementar un plan de saneamiento basado en los derechos fundamentales -en particular, el derecho a un ambiente sano y a la salud-, incorporando un sistema de medición que permita evaluar el grado de cumplimiento de las acciones ordenadas.

Esta manda se considera cumplida, en tanto ACUMAR implementó el Sistema de Indicadores mediante la Resolución N.º 566/2010 y lo actualizó posteriormente con la incorporación del enfoque DESCA a través de la Resolución N.º 281/2021. La publicación periódica de los listados de indicadores y de los informes de gestión confirma la utilización efectiva de este sistema como herramienta de monitoreo y evaluación.

Manda 2: Información pública

Crear un sistema de información digital accesible al público que centralice datos, informes y cronogramas relacionados con el saneamiento y sus avances.

Esta manda se considera cumplida, en tanto ACUMAR cuenta con un Portal de Transparencia Activa, publica informes trimestrales de gestión y da cumplimiento a la Ley N.º 27.275 de Acceso a la Información Pública. Asimismo, el organismo reporta solicitudes de información respondidas y mecanismos de participación ciudadana.

Manda 3: Contaminación de origen industrial

Implementar acciones de control industrial mediante inspecciones, seguimiento de planes de reconversión, clausuras, monitoreo de la calidad del agua y del aire, y avances en procesos de urbanización de villas y asentamientos precarios.

Esta manda se encuentra en un estado de ejecución avanzada, dado que, según los indicadores 4 a 8 del PISA, aproximadamente el 85 % de los establecimientos controlados se encuentran adecuados o en proceso de adecuación ambiental. No obstante, persisten incumplimientos puntuales, principalmente en curtiembres y pequeñas y medianas empresas (Informe de Control Industrial ACUMAR, 2023).

Manda 4: Saneamiento de basurales

Adoptar medidas para la limpieza y prevención de basurales a cielo abierto, así como implementar un plan integral de gestión de residuos sólidos.

El grado de cumplimiento es parcial. Si bien se eliminaron la mayoría de los basurales históricos identificados en la sentencia, el Indicador 15, referido a basurales remanentes, continúa activo con monitoreo trimestral. Informes de la Auditoría General de la Nación (2021) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (2024) señalan la persistencia de focos activos en municipios del conurbano bonaerense.

Manda 5: Limpieza de márgenes del río

Realizar tareas de desratización, limpieza y desmalezado de las zonas ribereñas, con el objetivo de convertir estos espacios en áreas parquizadas.

Esta manda se encuentra cumplida, con mantenimiento, dado que, según el Indicador 20 y los

informes de gestión 2023, las márgenes del Riachuelo fueron liberadas y parquizadas en sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Avellaneda. Actualmente, se sostiene un programa de limpieza periódica.

Manda 6: Expansión de la red de agua potable

Diseñar y ejecutar obras destinadas a ampliar la captación, el tratamiento y la distribución de agua potable, priorizando las obras en curso y futuras.

El grado de cumplimiento es avanzado. El Indicador 22 muestra una cobertura superior al 90 % en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expansión progresiva en municipios como Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda. AySA y ACUMAR reportan el cumplimiento de las metas previstas para 2023.

Manda 7: Desagües pluviales

Planificar y ejecutar obras de infraestructura orientadas a mejorar la recolección y el manejo de aguas pluviales.

El cumplimiento de esta manda es limitado, ya que ACUMAR reconoce retrasos en el Indicador 23, vinculado a las obras de retención hídrica, lo que afecta la capacidad de respuesta frente a eventos de inundación en sectores de la cuenca.

Manda 8: Saneamiento cloacal

Expandir y finalizar las obras de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, incluyendo las obras iniciales de la planta depuradora de Berazategui.

Esta manda presenta una ejecución avanzada, dado que el Indicador 21 evidencia progresos significativos en la ampliación de redes cloacales y en las obras de la planta depuradora y del emisario subfluvial. La Auditoría General de la Nación informa una ejecución superior al 75 % del total de las obras previstas.

Manda 9: Plan sanitario de emergencia

Elaborar mapas sociodemográficos, diagnósticos de riesgo, sistemas de registro de patologías y programas sanitarios específicos para atender situaciones de emergencia en la cuenca.

El grado de cumplimiento es parcial, ya que los Indicadores 24 a 26 se encuentran activos, aunque con una cobertura incompleta. Existe monitoreo de salud ambiental, pero aún no se ha logrado una integración plena con el sistema hospitalario.

En conjunto, estas mandas buscan garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a un ambiente sano, a la salud, al agua y a la vivienda, y se articulan mediante líneas de acción concretas y objetivos estratégicos orientados a avanzar en el saneamiento integral de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

8. Desarrollo (resultados)

La elección del enfoque metodológico resulta adecuada, dado que el objeto de estudio integra dimensiones institucionales, territoriales y de políticas públicas cuya complejidad no puede ser captada exclusivamente mediante técnicas cuantitativas.

En este sentido, el análisis prospectivo y la construcción de escenarios constituyen instrumentos idóneos para anticipar posibles cursos de acción en un contexto caracterizado por la incertidumbre institucional derivada de la salida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la rectoría directa de la Causa Mendoza (CSJN, 2008).

Asimismo, el enfoque metodológico adoptado resulta pertinente frente a las tensiones impuestas por el escenario político y económico nacional, tales como el desfinanciamiento de proyectos y la consecuente limitación de recursos públicos (ACUMAR, 2022).

La triangulación entre entrevistas a especialistas, documentación institucional y análisis de actores e instrumentos de política pública permite construir una mirada integral del proceso de saneamiento, otorgando mayor consistencia a la elaboración de escenarios realistas y verosímiles (Yin, 2018).

En este marco, se realizó una entrevista al Dr. David Lenz, funcionario de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), quien aporta una perspectiva directa sobre los cambios estructurales y los desafíos que enfrenta el organismo en la transición desde un modelo de gestión judicializado hacia uno de gestión autónoma. Asimismo, la entrevista permite analizar las implicancias de este proceso para el rol del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la articulación de políticas ambientales y territoriales.

Según el entrevistado, ACUMAR atraviesa un proceso de transformación institucional, al pasar “de un ente judicializado a uno con autonomía de gestión”, lo que representa un cambio profundo tanto en su naturaleza operativa como en su posición dentro del esquema de gobernanza interjurisdiccional de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

Este desplazamiento implica el fin de un modelo de gestión tutelado por el Poder Judicial, en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación actuaba como garante y fiscalizadora del cumplimiento del fallo dictado en 2008. En la etapa actual, ACUMAR debe sostener su legitimidad y efectividad mediante mecanismos propios de control, transparencia y articulación política, sin la intermediación judicial como marco regulador principal.

El Dr. Lenz advierte, no obstante, sobre el riesgo de dispersión judicial que podría emerger en este nuevo escenario. Durante más de quince años, la Causa Mendoza funcionó como un paraguas unificador bajo la supervisión directa de la Corte Suprema, centralizando acciones, reclamos y recursos judiciales. Con la salida del máximo tribunal, existe la posibilidad de que se reactiven conflictos competenciales y demandas fragmentadas en distintos fueros o jurisdicciones, debilitando la coherencia institucional alcanzada.

Esta eventual dispersión judicial representa un desafío directo para la capacidad de coordinación tanto del GCBA como de ACUMAR, ya que podría generar superposición de demandas, demoras en las decisiones administrativas y una pérdida del enfoque integral del proceso de saneamiento.

Pese a estos riesgos, la entrevista también subraya una oportunidad de fortalecimiento institucional. Al independizarse del tutelaje judicial, ACUMAR puede consolidarse como un organismo técnico-político con autonomía real, capaz de diseñar y ejecutar políticas ambientales integrales con criterios propios de planificación, continuidad y evaluación.

Para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este contexto abre la posibilidad de redefinir su rol en la Cuenca, pasando de una posición de cumplimiento bajo supervisión judicial a una de cogestión activa y prospectiva, en la cual la planificación urbano-ambiental y la gestión territorial en los barrios ribereños —como los barrios 21-24, 26 y 29, entre otros— se integren a una visión metropolitana de largo plazo.

En este sentido, la etapa post-Corte podría brindar una oportunidad para la consolidación de una gobernanza metropolitana madura, en la que el GCBA asuma un liderazgo técnico y territorial más definido dentro del entramado interjurisdiccional.

Grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por la Ciudad

La finalización de la supervisión judicial directa sobre la Causa Mendoza inaugura una nueva etapa en la gestión ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en la cual el cumplimiento de las mandas judiciales y la sostenibilidad del proceso de saneamiento dependen en mayor medida de la articulación interjurisdiccional y de la capacidad de planificación y ejecución de políticas públicas por parte de ACUMAR y de los gobiernos locales.

Los avances por eje del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) presentan un comportamiento dispar entre los distintos componentes de la política ambiental de la cuenca, tal como se detalla a continuación:

Agua potable:

Según el Informe al Congreso 2023 de ACUMAR, la cobertura de la red de agua potable alcanza aproximadamente al 82 % de la población residente en la cuenca, con un mayor grado de avance en los tramos correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios adyacentes de la cuenca baja. En el Barrio 21-24 (CABA) se completó la expansión de redes de agua, cloacas y desagües pluviales.

Entre las obras en ejecución se destacan el proyecto Sistema de Agua Sur, la ampliación de la Planta Potabilizadora General Belgrano -con un avance aproximado del 51 %-y el Río Subterráneo, que registra un grado de avance cercano al 70 %.

Saneamiento cloacal:

El mismo informe señala que se completó el tronco principal del sistema cloacal, conocido como Emisario Subfluvial (Sistema Riachuelo, Lote 3). No obstante, de la información publicada por ACUMAR se desprende que aún existen viviendas sin acceso a la red cloacal, lo que continúa generando focos de contaminación de origen cloacal en distintos sectores de la cuenca.

La finalización del emisario subfluvial constituye un avance relevante dentro del sistema de saneamiento cloacal de la Cuenca Matanza-Riachuelo. No obstante, este hito no sustituye la necesidad de ejecutar obras complementarias, tales como redes secundarias, conexiones domiciliarias y plantas de tratamiento asociadas, indispensables para garantizar el funcionamiento integral del sistema.

Según el informe elevado por el Juez Jorge Rodríguez a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aproximadamente el 56 % de los habitantes de la cuenca cuentan actualmente con servicio de saneamiento cloacal, porcentaje que se incrementará a medida que se concluyan las obras en ejecución. En este sentido, si bien el colector cloacal y el emisario subfluvial se encuentran finalizados, su plena operatividad depende de la finalización de la planta de pretratamiento de líquidos cloacales de Dock Sud (Avellaneda).

Dicha obra contaba originalmente con financiamiento del Estado Nacional; sin embargo, registra retrasos derivados de problemas contractuales y financieros. Actualmente, el proyecto se encuentra a cargo de firmas internacionales y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque persisten demoras en los pagos asociadas al cambio de gestión.

Por otro lado, la Planta del Bicentenario (Berazategui) trata los efluentes generados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los partidos de Vicente López, San Martín, San Isidro, Tres de Febrero, Morón, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, y en sectores de La Matanza, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown y Quilmes. Actualmente, se encuentra en ejecución un 13 % de la obra correspondiente al nuevo emisario y estación de bombeo, financiados por el BID. Asimismo, la planta depuradora de Laferrere registra un avance aproximado del 14 %.

Desagües pluviales

En relación con los desagües pluviales, se lleva adelante el control de la ejecución de las obras necesarias para el cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental. En el ámbito de competencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seis obras fueron finalizadas y una se encuentra actualmente en ejecución, lo que evidencia avances desiguales en este eje de intervención.

Saneamiento de basurales

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se registran basurales a cielo abierto activos. En el resto de la cuenca, si bien no existen datos cuantitativos actualizados publicados de manera oficial, los reportes técnicos disponibles confirman una reducción significativa de los basurales

históricos identificados en el fallo Mendoza. No obstante, persisten focos activos en sectores de la cuenca media y baja, particularmente en los partidos de La Matanza y Lomas de Zamora.

Limpieza de márgenes y Camino de Sirga

El estado de mantenimiento de las márgenes del Riachuelo es considerado satisfactorio y operativo, de acuerdo con los indicadores correspondientes al año 2025 del Monitor PISA de ACUMAR. En este marco, se limpiaron y mantuvieron 26.100 metros lineales del cauce principal y 103.323 metros de ríos interiores y arroyos, con la participación de cooperativas y empresas especializadas.

Sin embargo, el programa de limpieza de márgenes, financiado por ACUMAR, enfrenta actualmente dificultades administrativas. A raíz de modificaciones implementadas en el Ministerio de Capital Humano, la Autoridad de Cuenca informó la imposibilidad, hasta la fecha, de suscribir nuevos convenios de ampliación del servicio.

El plan de liberación del Camino de Sirga registra un 89 % de cumplimiento. Del porcentaje restante, un 9 % presenta obstrucciones parciales y un 2 % obstrucciones totales. En cuanto al plan de consolidación del Camino de Sirga —que incluye la apertura de calles transversales, puesta en valor de señalética, construcción de bicisendas y ciclovías, instalación de equipamiento urbano, construcción de rampas de accesibilidad, adecuación de cruces ferroviarios y mantenimiento de los tramos liberados— se informa un avance aproximado del 36 %.

Obras concluidas

Entre las principales obras finalizadas en el marco del saneamiento de la cuenca, se destacan:

- **Mega Colector - Sistema Riachuelo:** comprende 30 km de desagües cloacales a lo largo de la margen izquierda del Riachuelo, destinados a transportar efluentes hacia la planta de pretratamiento. El sistema se integra por el colector margen izquierda, el desvío del colector Baja Costanera y obras complementarias.

- **Mercado Agroganadero de Cañuelas:** en mayo de 2022 se concretó el traslado definitivo del Mercado de Hacienda de Liniers al partido de Cañuelas. Esta intervención eliminó una de las fuentes de contaminación orgánica más relevantes de la cuenca, dado que el mercado vertía sus efluentes en la subcuenca del arroyo Cildañez, que atraviesa el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desemboca en el Riachuelo.

- **Infraestructura del Parque Industrial Curtidor Lanús:** el Parque Industrial Curtidor (PIC) se encuentra destinado a la relocalización de pequeñas y medianas curtiembres —o de etapas de sus procesos productivos— localizadas en la Cuenca Matanza-Riachuelo. El proyecto incluye la construcción del parque industrial y de una planta de tratamiento de efluentes líquidos industriales.

Soluciones habitacionales

El análisis de este eje se centra en el cumplimiento del Convenio Marco de 2010, presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo objetivo es atender las necesidades habitacionales de 17.771 familias en situación de emergencia ambiental en toda la cuenca.

Según el último informe de ACUMAR, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se alcanzó un cumplimiento aproximado del 65 % de la manda, con 1.646 soluciones habitacionales finalizadas, ninguna en ejecución al momento del relevamiento y 881 familias aún sin definición, proyecto o financiamiento aprobado.

El proceso ha enfrentado demoras significativas, lo que dio lugar a resoluciones judiciales orientadas a priorizar estas intervenciones, tales como la asignación del 25 % de los nuevos proyectos en la cuenca a soluciones habitacionales. Asimismo, se dispuso la creación de un canal administrativo ágil para atender emergencias habitacionales y garantizar la tarifa social de los servicios básicos en los nuevos complejos. A pesar de los avances alcanzados, persisten desafíos administrativos y financieros que condicionan el ritmo de ejecución.

9. Recomendaciones: escenarios futuros posibles

Sobre la base del diagnóstico precedente y considerando el nuevo contexto institucional derivado del retiro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la supervisión directa de la causa, se identifican tres escenarios posibles —optimista, de continuidad y crítico— que orientan el análisis prospectivo de la política ambiental metropolitana en la Cuenca Matanza-Riachuelo.

9.1 Escenario optimista

En un escenario de consolidación institucional, ACUMAR asume plenamente su autonomía operativa y técnica, fortaleciendo su rol como autoridad de cuenca mediante mecanismos estables de planificación estratégica, control interno y auditoría externa. La transición desde un modelo de gestión judicializado hacia una gobernanza ambiental efectiva se traduce en una mayor coherencia entre el sistema de indicadores del PISA, el enfoque de derechos DESCA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente los ODS 3 (salud y bienestar), 6 (agua limpia y saneamiento), 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y 16 (instituciones sólidas).

En este escenario, las políticas de saneamiento, urbanización y control ambiental cuentan con financiamiento sostenido, tanto de origen nacional como internacional, y se ejecutan bajo criterios de integralidad territorial y continuidad institucional. Se fortalece la cooperación entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se institucionalizan mecanismos de rendición de cuentas a través de sistemas consolidados de información pública y reportes periódicos de indicadores.

Para el GCBA, este contexto representa una oportunidad de liderazgo metropolitano. La Ciudad puede capitalizar su capacidad técnica y de gestión para intervenir en infraestructura ambiental

crítica -como redes cloacales, urbanización de villas y control industrial- reduciendo su dependencia del financiamiento nacional. Asimismo, el fortalecimiento de la transparencia y la trazabilidad de los datos permite optimizar el control territorial y mejorar la articulación con organismos descentralizados.

En términos de política pública, el escenario optimista consolida la noción de la cuenca como unidad de gestión ambiental integral, avanzando hacia una planificación territorial coherente con el Plan Urbano Ambiental (Ley N.º 2930) y los lineamientos estratégicos del PISA.

9.2 Escenario de continuidad

En un escenario intermedio o de continuidad, la gestión de la cuenca mantiene las estructuras institucionales y operativas existentes, aunque sin generar transformaciones sustantivas. ACUMAR continúa aplicando los instrumentos del PISA y publicando sus indicadores de manera regular, pero con avances desiguales entre jurisdicciones y sin una redefinición clara de prioridades estratégicas.

En este contexto, las obras de saneamiento y los programas habitacionales avanzan de forma parcial y fragmentada, condicionados por la disponibilidad presupuestaria anual y por los vaivenes políticos interjurisdiccionales. La coordinación institucional se sostiene de manera funcional, aunque con debilidades persistentes en la ejecución de mandas complejas, como el manejo integral de residuos y la integración de políticas sanitarias.

Para el GCBA, este escenario implica mantener su participación en las mesas de trabajo y su responsabilidad en proyectos de urbanización y control industrial, pero sin capacidad plena de conducción ni autonomía presupuestaria. Se garantiza la continuidad mínima del PISA, aunque se diluye el componente transformador del fallo Mendoza: el pasaje de la supervisión judicial a una gestión ambiental sustentable y planificada del territorio.

En síntesis, el escenario de continuidad reproduce una dinámica ya conocida: avances formales en indicadores institucionales y de transparencia, pero resultados desiguales en términos de mejora ambiental y social de la cuenca.

9.3 Escenario crítico

En el escenario crítico, la falta de financiamiento sostenido y la ausencia de una estrategia interjurisdiccional coherente debilitan significativamente el accionar de ACUMAR y de las jurisdicciones involucradas. Informes de la Auditoría General de la Nación ya habían advertido esta tendencia: en el ejercicio 2020, la ejecución presupuestaria de la línea de acción “vivienda social” representó apenas el 29,1 % del crédito vigente, evidenciando problemas estructurales de gestión financiera.

A cinco años de aquel diagnóstico, la situación se profundiza. En 2025, ACUMAR registra una reducción aproximada del 77,5 % de su presupuesto en términos reales, junto con la desvinculación de más de 300 trabajadores, lo que impacta directamente en la continuidad de

obras y programas esenciales, especialmente aquellos vinculados al saneamiento, el control industrial y las soluciones habitacionales.

En este contexto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrenta tensiones sociales crecientes derivadas de los déficits persistentes en infraestructura, vivienda y servicios básicos, mientras que los compromisos ambientales pierden centralidad frente a las urgencias fiscales y las restricciones presupuestarias.

La salida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del monitoreo directo de la Causa Mendoza refuerza este escenario, al debilitar los mecanismos de exigibilidad y control institucional y trasladar la responsabilidad plena de la gestión a los poderes ejecutivos, sin un esquema alternativo robusto de supervisión.

Indicadores del Monitor PISA (ACUMAR 2023–2024)

El análisis prospectivo de los escenarios se apoya en los principales indicadores del Monitor PISA, elaborados por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) durante el período 2023–2024. Estos indicadores permiten evaluar el grado de avance del saneamiento y la efectividad de las políticas públicas implementadas, a partir de un enfoque integral que articula dimensiones ambientales, sociales e institucionales.

Los ejes de monitoreo considerados son los siguientes:

Información pública y participación ciudadana: acceso a datos ambientales, reportes de gestión y actualizaciones del portal de transparencia, así como mecanismos de participación y respuesta a solicitudes de información.

Control industrial: cantidad de establecimientos inspeccionados y porcentaje de adecuación ambiental de las actividades productivas localizadas en la cuenca.

Soluciones habitacionales y urbanización: número de viviendas relocalizadas, finalizadas o en ejecución en zonas de riesgo ambiental, en el marco de los programas habitacionales vinculados al fallo judicial.

Calidad ambiental: índices de calidad del aire, del agua superficial y del suelo, junto con el monitoreo de contaminantes prioritarios.

Saneamiento de basurales y gestión de residuos sólidos: reducción de basurales activos, tratamiento y disposición final segura de residuos urbanos e industriales.

Limpieza de márgenes y Camino de Sirga: extensión de márgenes recuperadas y mantenidas a lo largo del Riachuelo y sus afluentes.

Agua potable y saneamiento cloacal: cobertura de las redes de agua potable y cloacas, y avance de las obras troncales del Sistema Riachuelo.

Manejo hídrico: progreso de las obras hidráulicas destinadas al control de inundaciones en la cuenca media y baja.

Salud y educación ambiental: implementación de programas de vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos saludables y campañas de educación ambiental.

Gestión institucional y gobernanza: nivel de ejecución presupuestaria, grado de coordinación interjurisdiccional, cumplimiento de mandas judiciales y articulación con organismos de control.

Restricciones estructurales y escenario crítico

En este contexto, la insuficiencia de financiamiento y la ausencia de una estrategia interjurisdiccional coherente debilitan el accionar de ACUMAR y de las jurisdicciones involucradas, generando retrocesos en la ejecución efectiva de las mandas judiciales.

Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la gestión de ACUMAR advierte la existencia de un presupuesto reducido y niveles de subejecución, especialmente en líneas de acción vinculadas a infraestructura social y saneamiento ambiental. Asimismo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) proyecta que, de no actualizarse las partidas presupuestarias conforme a la inflación y a las necesidades operativas del organismo, los recursos disponibles podrían disminuir en 2025 hasta un 30,4 % o más, comprometiendo la continuidad de obras y programas esenciales.

Como resultado, la Cuenca Matanza-Riachuelo enfrenta un escenario crítico: más del 36 % de su población reside en áreas con baja calidad de vida, caracterizadas por déficits de saneamiento, contaminación industrial y del agua, y episodios recurrentes de aire insalubre. La elevada prevalencia de enfermedades respiratorias, digestivas y crónicas genera un riesgo acumulativo para la salud y el bienestar, particularmente en los sectores de la cuenca media y baja, profundizando las desigualdades socioambientales existentes.

10. Conclusiones

El fallo Mendoza constituyó un hito fundacional en la política ambiental argentina, al impulsar la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y consolidar un modelo de gobernanza interjurisdiccional inédito en el país. Durante casi dos décadas, la supervisión directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actuó como garante del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, forzando a los distintos niveles de gobierno a priorizar la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), que difícilmente habría avanzado con la misma intensidad y continuidad sin dicho control judicial.

La decisión del máximo tribunal de retirarse del monitoreo directo en 2024 marca un punto de inflexión en la gestión de la cuenca. A partir de esta nueva etapa, ACUMAR y las jurisdicciones involucradas deben asumir plenamente la responsabilidad de la ejecución del saneamiento sin

tutela judicial directa, apoyándose en mecanismos de control interno, auditorías externas y una planificación estratégica propia. Tal como se desprende de la entrevista realizada al Dr. David Lenz, este proceso de transición implica que ACUMAR deje de operar como un organismo judicializado para consolidarse como una entidad técnico-política con capacidad de decisión autónoma y proyección de largo plazo.

No obstante, el análisis realizado pone de manifiesto la persistencia de limitaciones estructurales que afectan el cumplimiento del PISA. Las demoras derivadas de problemas de coordinación interjurisdiccional, la insuficiencia presupuestaria, los impactos del cambio de gestión sobre el financiamiento de la obra pública y la discontinuidad del personal técnico especializado condicionan la sostenibilidad de las políticas de saneamiento. A ello se suma la falta de designación de un nuevo Defensor del Pueblo de la Nación, que debilita el funcionamiento del Cuerpo Colegiado y limita la capacidad institucional para impulsar el cumplimiento de las pretensiones pendientes del fallo.

Sin perjuicio de estas dificultades, se registran avances relevantes en materia de participación y rediseño institucional. Se han promovido instancias participativas orientadas a la actualización del sistema de indicadores, al fortalecimiento del plan sanitario de emergencia y al diseño de intervenciones en materia de calidad ambiental, control industrial y obras hídricas, así como en los diversos procesos de relocalización habitacional en curso. Estos espacios constituyen un activo importante para la consolidación de una gestión ambiental más transparente y articulada.

El nuevo contexto institucional genera, así, un escenario atravesado por tensiones y oportunidades. Por un lado, la ausencia de un control judicial permanente puede reducir la presión institucional y la visibilidad pública del cumplimiento de las mandas, con el riesgo de que la agenda ambiental pierda centralidad frente a otras urgencias de gestión. Por otro lado, la etapa post-Corte abre la posibilidad de fortalecer a ACUMAR como autoridad de cuenca y de otorgar mayor protagonismo a las jurisdicciones involucradas, en particular al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo rol resulta decisivo en materia de urbanización, provisión de servicios básicos, relocalización habitacional y control industrial.

En este sentido, tal como señala el juez Rodríguez al analizar los procesos de ejecución de sentencias de reforma estructural, las políticas públicas deben ajustarse y redefinirse de manera continua para garantizar los derechos reconocidos; el Poder Judicial cumple una función de supervisión sin invadir las competencias de los órganos con legitimidad democrática; y el equilibrio entre control judicial y respeto por la división de poderes resulta central para la efectividad de las decisiones judiciales. Aun reconociendo que las políticas implementadas han sido insuficientes, los avances en obras, gestión y control permiten proyectar un cumplimiento gradual de los objetivos fijados en el fallo.

En definitiva, el futuro de la Cuenca Matanza-Riachuelo dependerá de la capacidad institucional de las jurisdicciones para sostener una agenda ambiental conjunta, transparente y financieramente sustentable. En este marco, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires se encuentra en una posición estratégica para desempeñar un papel clave como actor técnico y político dentro del entramado metropolitano. El desafío central será transformar la experiencia de control judicial de las últimas dos décadas en una cultura de gestión ambiental sostenida, capaz de capitalizar los aprendizajes acumulados y consolidar un modelo de gobernanza autónomo, eficaz y orientado al largo plazo.

11. Bibliografía

- ACUMAR. (2023). *Informes de gestión y planificación*. Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. https://www.acumar.gob.ar

- ACUMAR. (2010). *Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)*. Buenos Aires: Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.

- Auditoría General de la Nación. (2021). *Informe de auditoría sobre el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)*. https://www.agn.gov.ar

- Causa MENDOZA, BEATRIZ SILVIA c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (DAÑOS DERIVADOS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO MATANZA-RIACHUELO) Expte. N°1569/2004. (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2024).

- Centro de Estudios Legales y Sociales. (2024). *Riachuelo: reclamamos a la Corte Suprema que reabra la causa Mendoza*.

https://www.cels.org.ar/web/2024/10/riachuelo-reclamamos-a-la-corte-supre ma-que-reabra-la-causa-mendoza/

- Defensoría del Pueblo CABA (2021). *Se lanzó el Foro Permanente por la Cuenca Matanza Riachuelo*. https://defensoria.org.ar/archivo_noticias/se-lanzo-el-foro-permanente-por-la cuenca-matanza-riachuelo/

- Defensoría del Pueblo CABA (2015). *La calidad del agua en la Cuenca Matanza Riachuelo*. https://defensoria.org.ar/archivo_noticias/la-calidad-del-agua-en-la-cuenca-m atanza-riachuelo/

- Defensoría del Pueblo de la Nación. (2019). *Monitoreo del cumplimiento del fallo Mendoza*. https://www.dpn.gob.ar

- Fundación Ambiente y Recursos Naturales. (2024). *La Corte tira la causa "Mendoza" al Riachuelo: un golpe a los avances logrados en el saneamiento de la cuenca*. https://farn.org.ar/la-corte-tira-la-causa-mendoza-al-riachuelo-un-golpe-a-los

avances-logrados-en-el-saneamiento-de

- Fundación Ambiente y Recursos Naturales. (2023). *Herramientas para el ordenamiento territorial y gestión ambiental en la Cuenca Matanza-Riachuelo*.

https://farn.org.ar/herramientas-ordenamiento-territorial-matanza-riachuelo/

- Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2008). *Plan Urbano Ambiental (Ley N.º 2930)*. Consejo del Plan Urbano Ambiental. https://buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/pua

- Gutman, M. (Dir.). (2021). *Inclusión y tensiones en la Cuenca Matanza-Riachuelo: dilemas de la integración socio-espacial en Buenos Aires*. Café de las Ciudades / PIUBAMAS, FADU-UBA. Disponible en: https://observatorylatinamerica.org/pdf/2021/OLA2021may19_InclusionyTensiones/MatanzaRiachuelo_Gutman_0a23.pdf

- Harvey, D. (2012). *Ciudades rebeldes: Del derecho de la ciudad a la revolución urbana*. Madrid: Akal.

- Howlett, M. (1991). *Policy instruments, policy styles and policy implementation: National approaches to theories of instrument choice*. *Policy Studies Journal*, 19(2), 1–21.

- Informe Juez Jorge Ernesto Rodriguez (2024)

-Instituto Ciudad. (2022). *Riachuelo: sin plan de ordenamiento ambiental y territorial*.https://www.iciudad.org.ar/riachuelo-sin-plan-de-ordenamiento-ambiental-y-territorial/

- Lefebvre, H. (1968). *El derecho a la ciudad*. París: Anthropos.

- Minaverry, C. M., & Ferro, M. (2016). La fragmentación jurídico-institucional como obstáculo para aplicar el paradigma ambiental. *Reflexiones*, 95(1). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72949516007

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). *Programa de Uso del Suelo y Asentamientos (PUA): Lineamientos y estrategias para la gestión territorial sostenible*. Buenos Aires, Argentina: Gobierno de la Nación.

- Municipalidad de La Matanza. (2021). *Plan de ordenamiento urbano ambiental territorial para la Cuenca Matanza-Riachuelo*. https://lamatanza.gob.ar/plan-ordenamiento-cuenca-riachuelo.pdf

- Oszlak, O., & O'Donnell, G. (1976). *Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación*. CEDES. - Seemann, M. (2020). *La gestión ambiental metropolitana: tensiones institucionales en la Cuenca Matanza Riachuelo*. En C. Fadda & M. Corti (Eds.), *Gobernanza ambiental y territorio*. FLACSO Argentina.

- Scharager, A. (2020). Conflicto social, ambientalización y crisis política: judicialización en la cuenca Matanza-Riachuelo, Argentina. *Economía, Sociedad y Territorio*, 20(63), 109–144. https://doi.org/10.22136/est20201597

- Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires & Subsecretaría de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2007). *Lineamientos estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires*. Buenos Aires, Argentina

12. Anexo

Figura 1: Cronología con los hitos clave

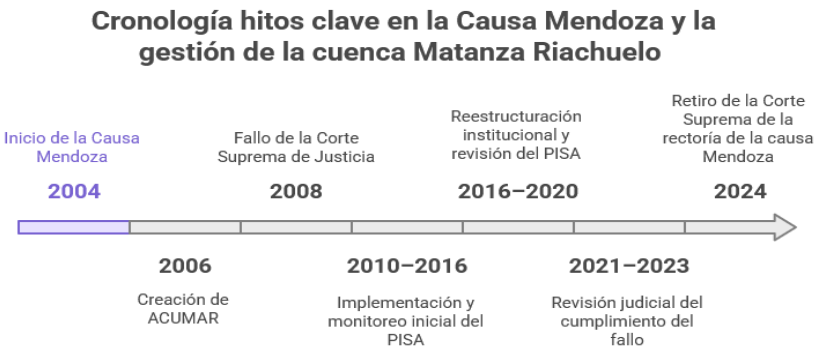

Figura 2: Tabla Cronológica

Tabla cronológica de hitos clave en la Causa Mendoza y la gestión de la Cuenca Matanza Riachuelo

Año	Hito	Descripción y relevancia
2004	Inicio de la Causa Mendoza	Vecinos de Villa Inflamable (Avellaneda) presentan una demanda ante la Corte Suprema contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el GCBA y 44 empresas por el daño ambiental en la Cuenca. Se exige recomposición ambiental y reparación del daño colectivo.
2006	Creación de ACUMAR	Mediante la Ley 26.168, se crea la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como organismo interjurisdiccional con competencias ambientales, sanitarias y territoriales, para coordinar las políticas entre Nación, Provincia y Ciudad.
2008	Fallo de la Corte Suprema de Justicia (Causa Mendoza)	La Corte responsabiliza al Estado Nacional, la Provincia y el GCBA por el saneamiento integral de la Cuenca. Ordena implementar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), con objetivos de mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y prevenir daños futuros. La Corte asume el rol de supervisión judicial directa.
2010–2015	Primera etapa de ejecución del PISA	Se implementan proyectos de infraestructura sanitaria, control industrial y relocalización de población en villas ribereñas. Surgen tensiones por la coordinación interjurisdiccional y los ritmos dispares de ejecución.
2016–2020	Revisión y actualización del PISA	ACUMAR redefine objetivos y programas, fortaleciendo la fiscalización industrial y la gestión de residuos. En CABA se intensifican los procesos de relocalización y urbanización (villas 21-24, 26 y 29).
2021–2023	Audiencias y control judicial reforzado	La Corte convoca nuevas audiencias públicas para evaluar avances y exige informes precisos de cumplimiento a las tres jurisdicciones. Se evidencian logros parciales y persistencia de inequidades socioambientales.
2024	Retiro de la Corte Suprema de la rectoría de la causa	La Corte dispone el cierre de la supervisión judicial directa, transfiriendo la responsabilidad del seguimiento a ACUMAR y a los gobiernos involucrados. Se abre una nueva etapa de gobernanza autónoma, con mayores responsabilidades para el GCBA en la gestión territorial y ambiental.

Figura 3: Gráfico de cumplimiento de Mandas clasificadas en grado de avance

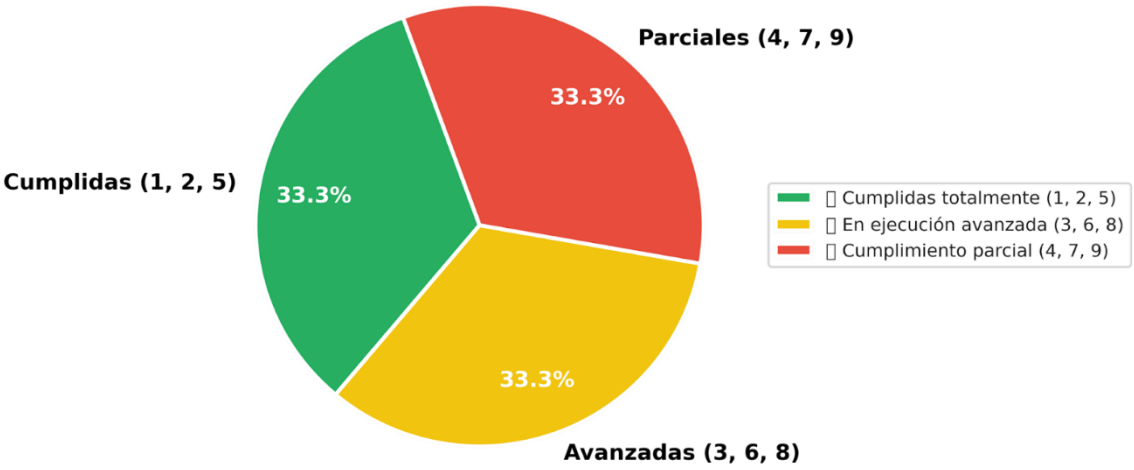
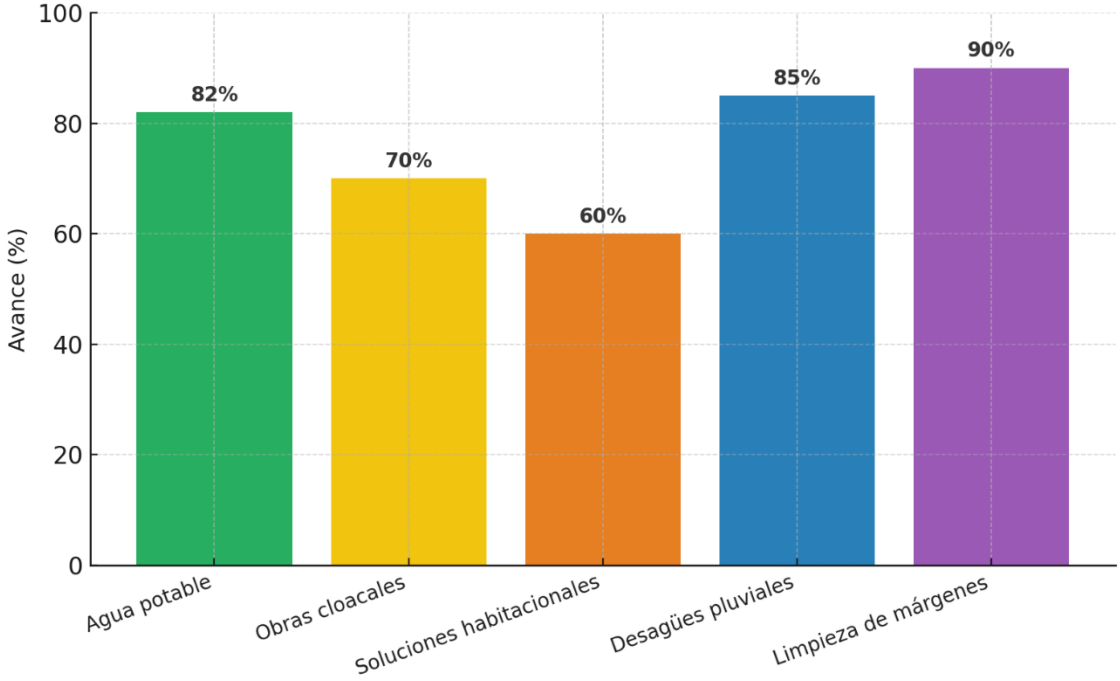
Figura 4: Porcentaje de avances en principales ejes del Plan Pisa